

Comissão de Constituição e Justiça

PARECER

Projeto de Lei nº 480/2021
Processo: 20.711 - 01.00/ALRS: 21 - 2

Proponente: Deputado Issur Koch + 1 Deputado Ementa: Dispõe sobre o incentivo à produção de cervejas e chopes artesanais. Relator: Deputado Carlos Búrigo Parecer: Favorável
--

PARECER DA COMISSÃO Nº 76/2022

Vem a esta Comissão para exame e parecer o Projeto de Lei nº 480/2021, de autoria dos Deputados Issur Koch e Ernani Polo, que dispõe sobre o incentivo à produção de cervejas e chopes artesanais.

A Proposição autoriza Secretaria de Estado da Fazenda, mediante tratamento tributário diferenciado, observados os termos e condições previstos em regulamento, a conceder às microcervejarias crédito presumido equivalente a até 13% (treze por cento) do valor utilizado para cálculo do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS incidente na saída de cerveja e chope artesanais, produzidos pelo próprio estabelecimento, tributados pela alíquota de 25% (vinte e cinco por cento).

O benefício fica limitado a saída de quatrocentos mil litros por mês, considerando a soma dos dois produtos (cerveja e chope), abrangendo a parcela relativa ao imposto retido por substituição tributária, não podendo, contudo, ser concedido este benefício ao contribuinte em débito com a Fazenda Estadual.

DAS RAZÕES DO AUTOR

O autor sustenta que a fabricação de cerveja artesanal também é reconhecida em nosso Estado como um elemento típico da cultura alemã, importante corrente imigratória do século XIX, que aportou em terras locais e que se mantém viva em nossa sociedade. A cada ano verifica-se um aumento da produção devido à elevação do consumo, cuja excelência atesta o reconhecimento ao segmento cervejeiro na concessão de prêmios nacionais e internacionais aos seus produtores, os microcervejeiros.

Porto Alegre é o maior centro cervejeiro do Brasil, não sendo o único município do Estado na lista dos maiores. No ranking dos Estados, o Rio Grande do Sul é o segundo em número de fábricas de cerveja, ficando atrás apenas de São Paulo. Só no ano de 2018, foram abertas 44 novas empresas do ramo em solo gaúcho, chegando a 186 (quase 21% do total nacional). Com 889 fábricas, o Brasil somou, em 2018, 210 a mais do que em 2017 (crescimento de 30%). Com isso, em média, pode-se dizer que a cada dois dias uma cervejaria abre as portas no país.

Destaca, ainda, que a produção da cerveja fomenta a economia do estado, pois além da produção existe a geração de empregos que movimenta toda a cadeia produtiva,

DO DIREITO

Ao início, cumpre destacar que a Constituição da República não prevê competência privativa do Poder Executivo para dispor sobre matéria tributária. Há aqui muitas vezes uma dificuldade de interpretação da norma, mas ressalto já haver entendimento pacificado junto ao Supremo Tribunal Federal - STF. Para tanto, citamos aqui as ADI's 372, 724, 84, 352 e 2.072.

Cabe citar jurisprudência do STF, por oportuno, no que diz respeito à Lei nº 11.453/00, de autoria de parlamentar desta Casa, e que dispõe sobre o parcelamento de dívidas do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA – e dá outras providências:

“PROCESSO LEGISLATIVO.

Matéria tributária: inexistência de reserva de iniciativa do Executivo, sendo impertinente a invocação do art. 61, § 1º, II, b, da Constituição, que diz respeito exclusivamente aos Territórios Federais. (ADI 2.304-7 – Rio Grande do Sul)”.

Portanto, em matéria idêntica a ora proposta, a Egrégia Suprema Corte já se manifestou no sentido de possibilitar ao parlamento estadual legislar sobre matéria tributária.

Demais disso, o objeto da presente Proposição, não se enquadra nas hipóteses previstas pelo art. 60 da Constituição do Estado, as quais preceituam as matérias de cuja iniciativa do processo legislativo são exclusivas do Governador do Estado.

Por oportuno, no que diz respeito ao tema da reserva legal cabe citar o Min. Celso de Mello, no julgamento da ADI nº 724, ao afirmar que *“a iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que, por implicar limitações ao poder de instauração do processo legislativo, deve necessariamente derivar de norma explícita e inequívoca”*.

DO PARECER

Oportuno salientar que a presente proposta já esteve contemplada anteriormente, através do Decreto Estadual nº 54.966, publicado no Diário Oficial do Rio Grande do Sul de 27/12/2019, que modificou o regulamento do ICMS para reduzir a alíquota utilizada no cálculo da substituição tributária durante o período de 1º de abril a 31 de dezembro de 2.020,

Com o referido Decreto, a alíquota baixou de 25% para 13%, o que significou uma redução de quase 20% no valor do produto final, beneficiando as microcervejarias que possuem fábrica própria.

Por fim, não se enquadrando a matéria objeto da proposição nas hipóteses previstas pelo art. 60 da Constituição do Estado, as quais preceituam as matérias de cuja iniciativa do processo legislativo são exclusivas do Governador do Estado.

Diante do exposto, o parecer quanto à legalidade e constitucionalidade da presente Proposição é no sentido **favorável**.

Sala da Comissão, em 01 de novembro de 2022.

Deputado Vilmar Zanchin - Presidente

Deputado Carlos Búrigo - Vice-Presidente e **Relator**

Deputado Luiz Fernando Mainardi
Deputado Pepe Vargas
Deputado Sérgio Turra
Deputado Frederico Antunes
Deputado Elizandro Sabino
Deputado Tenente-Coronel Zucco
Deputado Mateus Wesp - *Suplente*
Deputado Elton Weber
Deputado Sergio Peres